

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٨ إبريل ٢٠١٥ م ، الموافق ٩ رجب ١٤٣٦ هـ ، برئاسة
معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة ، وسلمان عيسى
سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، ونوفل بن عبدالسلام غريال ، وعلي عبدالله الدويشان ،
وسعيد حسن الحايكي ، أعضاء المحكمة .

وبحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المقيّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٢/٢٠١٤) لسنة (١٢) قضائية .

المقامة من :

لطيفة حسين علي السندي ، والآخرين الواردة أسماؤهم بلائحة الدعوى .
وكيلتهم المحامية لولوة صالح العوضي .

ضد :

- ١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .
 - ٢- وزارة البلديات والتخطيط العمراني .
 - ٣- وزارة الإسكان .
- ويمثلهم جهاز قضايا الدولة .

الإجراءات :

بتاريخ الثامن من يونيو ٢٠١٤م ، أودع المدّعون صحيفةً هذه الدعوى ، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ، طالبين الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بعدم دستورية نص المادة (٣) فقرة (١٣) من القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٩م ، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة .

قدّم ممثل جهاز قضايا الدولة ، مذكرة طلب الحكم فيها ، برفض الطعن وإلزام الطاعنين الرسوم والمصاريف .

ونُظرت الدعوى على النحو المُبيّن بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة :

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن عدد ٣٨ من المدعين، أقاموا الدعوى المُقيدة برقم (٢٠١٢/١٥٩٤٠) أمام المحكمة الكبرى المدنية- الدائرة الإدارية، ضد المدعى عليهما وزارة البلديات والتخطيط العمراني ، ووزارة الإسكان ، وذلك بطلب الحكم بالآتي :

١- قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارات محل الدعوى والصادرة باستملاك عقارات وبيوت المدعين للمنفعة العامة .

٢- إلزام المدعى عليها الأولى بتقديم الاعتماد المالي الصادر للمشروعات الإسكانية التي تضمنها القرار .

٣- إلزام المدعى عليها الأولى بتقديم الخطة التي اعتمدها الدولة والتي تضمنت قرار تنفيذ المشروعات السكنية .

٤- وفي الموضوع بإلغاء القرارات الصادرة عن المدعى عليها ، وفي مواجهة المدعى عليها الثانية .

وبيّنوا شرحاً لدعواهم ، بأنهم يملكون العقارات الكائنة في منطقة الحورة القديمة ، وقد علّموا بالقرارات المبينة بلائحة الدعوى والصادرة عن المدعى عليهم بنزع ملكياتهم للمنفعة العامة ، لإقامة مشروعات سكنية ، وأضافوا أن هذه القرارات شابها عيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وتعسف الجهة الإدارية. ونظرت تلك المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وتدخل انضماماً إليها عدد ٤٣ مدّعياً، كما أقام مدعون آخرون الدّعاوى رقم (٢٠١٢/١٥٩٤١) و(٢٠١٢/١٦٠٢٧)، و(٢٠١٢/١٦٨٨٨) و(٢٠١٢/١٧٥٩٢) ، بطلبات مماثلة . فقرّرت المحكمة ضم الدعاوى آنفة الذكر إلى الدعوى رقم (٢٠١٢/ ١٥٩٤٠) للارتباط ولنظرها معاً وإصدار حكم واحد فيها .

وبجلسة ٢٣/٩/٢٠١٣ م ، دفعت وكالة المدعين بعدم دستورية المادة (٣) فقرة (١٣) من القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٩ م ، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة ، وبجلسة ١٣/٥/٢٠١٤ م، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ٩/٦/٢٠١٤ م ، لرفع الدعوى الدستورية عملاً بالمادة (١٨) فقرة (ج) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ م ، بإنشاء المحكمة الدستورية . ويتاريخ ٨/٦/٢٠١٤ م ، أقامت وكالة المدعين الدعوى الدستورية الماثلة .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقرّ على أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهو شرط لازم لقبولها - مناطه أن يكون ثمة ارتباط بين المصلحة في الدعوى الموضوعية التي أثير فيها الطعن بعدم الدستورية وبين المصلحة في الدعوى الدستورية ، على نحو يكون معه الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها ، كلياً أو جزئياً، المطروحة على محكمة الموضوع ، بحيث يتغيّر المركز القانوني للطاعن في النزاع الموضوعي بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ، ولا يتم ذلك إلا باجتماع شرطين ؛ أولهما : أن يقوم الدليل على أن ضرراً واقعياً ومباشراً لحق بالمدّعي نتيجة تطبيق النصّ عليه ، ومنفصلاً عن مجرد مخالفته للدستور، وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً في مصدره وسببه إلى النص محل الطعن وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً .

لما كان ذلك وكانت المادة (٣) فقرة (١٣) من القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٩م ، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة قد جرت بالآتي : « في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد أعمال المنفعة العامة بالمشروعات المبيّنة فيما يلي : ... ١٣- مشروعات الخدمات الإسكانية التي تعد للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وتوزّع بإشراف الدولة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها. وكذا المناطق المخصصة للخدمات والمرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات » . وكان النزاع في الدعوى الموضوعية يدور حول طلب إلغاء قرارات استملاك عقارات المدّعين للمنفعة العامة المحددة بموجب النص الطعين في الخدمات الإسكانية للمواطنين ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدّعين تتحقّق في الدعوى الدستورية ، بحسبان أن الحكم بعدم دستورية النصّ المطعون عليه ينعكس على طلباتهم في الدعوى الموضوعية ، ويحقق لهم الفائدة التي ينشدون ، مما يتعيّن معه قبول الدعوى الماثلة ، محدّداً نطاقها بالنص الطعين .

وحيث إن المدعين ينعون على النص الطعين وروده مطلقاً خالياً من الضوابط ، فاتحاً الباب للإدارة لإصدار قرارات لا تحقق المنفعة العامة ، وتفاضل بها بين المواطنين على نحو يخل بحق الملكية ومبدأ المساواة ، ويؤدي إلى الإضرار بمن نزع ملكيتهم ، وإهدارها ، حال أنه كان يفترض - قولاً من المدعين - أن نزع الملكية يقتصر على الأراضي الفضاء فقط . وأن الشريعة الإسلامية لا تجيز هدم المنازل على أصحابها لإقامة منازل لغيرهم . فضلاً عن أن قرارات نزع الملكية محلّ التداعي قد صدرت لبواعث سياسية ، ولم تكن تتحرى المصلحة العامة .

وحيث إن الحاصل من مطاعن المدّعين نعيّ على النصّ الطعين مخالفته الدستور من أربعة أوجه :

أولها : مخالفته الفقرتين (أ) و(و) من المادة (٩) من الدستور .

وثانيها : إخلاله بالمادة (٢) منه .

وثالثها : مساسه بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (١٨) من الدستور .

أما رابعها : فاعتوّاه بعبث الانحراف التشريعي مما يوقعه في حومة عدم الدستورية .

وحيث إنه عن هذا النعي في وجهه الأول ، فإن مقطع الفصل فيه هو بيان مدى اتفاق النصّ الطعين أو مخالفته لقواعد حماية الملكية الخاصة كما أقرها الدستور في الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (٩) منه . ويجري نص الفقرة (أ) بأن : « الملكية ورأس المال والعمل ، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية ، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون » . أما الفقرة (ج) فتتصّل على أن : « الملكية الخاصة مصونة ، فلا يُمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبيّنة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً » .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الملكية الخاصة التي أرسى الدستور قواعدها وبيّن بنصوص صريحة مفهومها وحدودَ وظيفتها ، ووضع قواعد حمايتها ، ومجال نزاعها من أصحابها وشروط نزاعها ، فاعتبرها من المقومات الأساسية للمجتمع البحريني ، وأنها حق فردي له وظيفة اجتماعية ، وبالتالي لم تعد حقًا مطلقًا ولا هي عصية على التنظيم التشريعي ، وإنما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التي يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع مرجحًا ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية . ومن ثمّ يتعيّن أن يُنظم القانون أداة الوظيفة الاجتماعية مُستهديًا بوجه خاص بالقيم التي تتحاز إليها الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها ، وبمراعاة أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها لا تعتبر مقصودة لذاتها بل غايئها خيرُ الفرد والجماعة . وقد حرص الدستور في الفقرة (ج) من المادة (٩) على تجسيد إحدى الوظائف الاجتماعية للملكية الخاصة وهي مساهمتها في تحقيق النفع العام للجماعة ، فأباح نزاعها للمنفعة العامة فقط، في الحالات المبينة في القانون، وبإجراءات قانونية مُحددة، لقاء تعويض عادل، من دون المساس بأصل الحق ذاته الذي يؤول - بعد نزاعها للغرض المذكور - إلى الحق في التعويض عنه، فتشمله الحماية ذاتها المقررة للعقار المنزوع .

وحيث إن الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية تبرز بوجه خاص في مجال نزاعها لغرض توفير السكن لذوي الدخل المحدود ، التي تدخل في نطاق القيود التي تتزاحم عند مباشرة المالك لسلطته في مجال استغلال ملكه ، وهي قيود قُصد بها في الأصل مواجهة الأزمة المتفاقمة الناشئة عن قلة المعروض من الأراضي والأماكن المهيأة للسكنى ، لمقابلة الزيادة في حاجات المواطنين إليها ، وخاصة حاجات ذوي الدخل المحدود ، ولأزْم ذلك أن تدور هذه القيود وجودًا وعدمًا مع علّة تقريرها ،

وهي الضرورة المتمثلة بإقامة مشروعات الخدمات الإسكانية لذوي الدخل المحدود من المواطنين ،
وتُقدّر بقدرها .

لما كان ذلك وكان الدستور قد نص في الفقرة (و) من المادة (٩) منه على أن : « تعمل
الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين » ، مُقررًا بأن توفير مشروعات
الخدمات الإسكانية لهذه الفئة من المواطنين تُعدّ عملاً من أعمال المنفعة العامة ، فإن النص
التشريعي المطعون عليه ، إذ تناول بالتنظيم إجراءات استملاك العقارات لإقامة مشروعات الإسكان ،
وتوزيعها على المواطنين من ذوي الدخل المحدود ، مستهدفاً تحقيق هذه الغاية الدستورية وفي إطار
الموازنة بين مصلحتين ومُرجحاً ما ارتآه منهما أحق بالحماية ، فلا يكون من ثمّ مُتعارضاً مع
المبادئ التي قررها الدستور بشأن الملكية الخاصة ومنها مبدأ وظيفتها الاجتماعية ومبدأ جواز نزاعها
للمنفعة العامة ، لأجل الخدمات الإسكانية عليها. ومن ثمّ يكون النعي على النص الطعين من هذا
الوجه مُتعيّن الرفض .

وحيث إنه عمّا ينعاه المدّعون من مخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإنه
مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن نص المادة الثانية من الدستور المُعدل وفي ضوء
تفسيرها الدستوري ، هو توجيه إلى المُشرّع للأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسّع ذلك ، باعتبار
أن الشريعة الإسلامية مصدر موضوعي يستلهم منه المُشرّع القواعد القانونية التي يضعها فيما
يُعرض له من أمور ، وصياغة نص المادة الثانية من الدستور تُفيد بأنها تجعل من الشريعة
الإسلامية مصدراً مادياً من بين المصادر الأخرى للتشريع ، ومن ثمّ فليس من شأن النص الدستوري
المدّعى مخالفته أن يلزم المُشرّع العادي بأن يقتصر فيما يستقيهِ من قواعد التشريع على الشريعة
الإسلامية وحدها ، بما لا يكون معه ثمة ما يمنعه من استمداد تلك القواعد من مصادر أخرى

يراهما مُلائمة لمقتضى الحال ، من دون أن يقع في حومة المخالفة الدستورية . بما مؤداه دحض النعي من هذا الوجه أيضاً.

ومن حيث إنه عما ينعاه المدّعون من أن النص الطعين مَعيب لإخلاله بمبدأ المساواة ، فمردود عليه أولاً : ما استقرّ عليه قضاء هذه المحكمة من أنّ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في المادتين (٤) و(١٨) من الدستور، غايئها صونُ الحقوق في مواجهة صور التمييز كافة التي تتال منها، أو تقيّد الحق في استخدامها بحسبانه الوسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز بها بين المراكز القانونية المتماثلة ، فلا يقتصر مجال إعمالها على ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك إلى تلك التي يقرّها القانون ، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون لا تتناول القانون من مفهوم مجرّد وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محدّدة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه تغيّاً بالنصوص التي تضمّنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التي حدّدها ، كافلاً وحدة القاعدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم بما لا يجاوز هذه الغايات ، حتى يكون واقعاً في إطار السلطة التقديرية المكفولة للمشرّع . ومردود عليه ثانياً : ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدّعى بمخالفتها للدستور لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً ، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها . وإنما مردّد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه ، إلى الضوابط التي فرضها على الأعمال التشريعية جميعها ، والتي أسند الدستور اختصاص الفصل فيها إلى المحكمة الدستورية دون غيرها .

لما كان ذلك ، وكان النص الطّعين يسري على كافة وعلى جميع الحالات التي يتناولها ، من خلال قواعد عامة ومجرّدة ، لا يكتنفها أي تمييز تحكّمي منهّي عنه . فمن ثمّ فإن القول بإهداره الدستور من هذا الوجه يغدو متهافناً ، حَرِيّاً بالرفض .

وحيث إنّ مناط النّعي في وجهه الرابع ، قاله مؤدّاها أنّ النصّ المطعون عليه قد شابّه عيبُ الانحراف التشريعي لوروده في صياغة عامة ومطلقة ، وفضفاضة ، وخالية من أي ضوابط مُحددة تقيد سلطة الإدارة عند نزع الملكية لأجل الخدمات الإسكانية مما يترتب عليه إطلاق يد الإدارة في نزع ملكية المواطنين فتتزع ملكيات بعضهم وتستبقي ملكيات آخرين في نفس المنطقة ، ومنحها سلطة مطلقة في وقف أعمال البناء والهدم وإعادة البناء والترميم . بما لا يحول دون إصدار الإدارة قرارات استملاك ظاهرها المنفعة العامة وباطنّها بواعثُ سياسية .

وحيث إنّ عوار الانحراف بالسلطة التشريعية الذي تختص المحكمة بمراقبته ، كوجه من وجوه الطعن بعدم الدستورية ، إنّما يتعلق بانحراف المُشرّع عن تحقيق الصالح العام أو برسمه مرامي تُخالف الغاية التي حددها الدستور من التشريع . ذلك أنّ الأصل أنّ النصوص التشريعية تصدر لتحقيق أغراضٍ حدّدها الدستور، فإن انقطع اتصالها بها وقعت باطلة لانحراف المُشرّع بها عن الغايات المُقررة دستورياً . ولما كان المُشرّع يعبر عن الإرادة العامة في إطار من النزاهة والتجرد ، مُستهدفاً في ما يصدره من قوانين المصلحة العامة ، يلتزم نهجها ولا يتكّكب عنها ، إذ لا غاية له سواها ، ولا هدف له عداها ، فإنه لا يتأتّى من ثَمّ الحكم بعدم الدستورية على سندٍ من الانحراف التشريعي ، إلّا إذا وقر اليقينُ جزءاً بأن النصّ الطّعين قد اعتراه غرضٌ غير مشروع ، وأنّ هذا الغرض قد كان له دورٌ مباشر في تكوين هذا النصّ . وكان ذلك مُرتكباً ، كلّه ، إلى معيار موضوعي محض لا يُدخله عنصرٌ شخصي ؛ ذلك أنّه من المقرّر أنّ سوء استعمال السلطة التشريعية لوظائفها ليس بمبدأ يُفترض في عملها ، بل يُعتبر مثلباً احتياطياً وعبئاً قصدياً ، يتعيّن أن يكون الدليل عليه واثياً بتتّكّبها الأغراض المقصودة من عملها لتصرفها إلى غير وجهتها ، فلا يكون عملها إلّا انحرافاً عنها وإهداراً لها . وحسبُ هذه المحكمة ، من ثَمّ ، أن تراقب وتتأكد ، في الدعوى الماثلة ، من أنّ نزع الملكية للخدمات الإسكانية يُعدّ من أعمال المنفعة العامة ، وأن القانون قد نصّ

عليها من بين الأحوال التي أجاز المُشرّع نزع الملكية لأجلها وبالكيفية المنصوص عليها فيه ، مع تعويض المالك تعويضاً عادلاً . وهي القيود التي قيّد بها الدستور المُشرّع في نصّ المادة (٩) فقرة (ج) منه .

لَمَّا كان ذلك وكان النصّ الطعين قد ورد واضح الغاية من إقراره ومستهدفا المصلحة العامة من استملاك العقارات بغرض إقامة مشروعات الخدمات الإسكانية ومُحددًا فئة المواطنين الذين تقام هذه المشروعات لأجلهم وهم المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذي نصّ الدستور على التزام الدولة تجاههم بتوفير سكن لهم وفقاً للفقرة (و) من المادة (٩) سالفه البيان ، وبأن يتم توزيعها عليهم بإشراف الدولة وطبقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن ، بما يحقق الغاية الدستورية التي يستهدفها المُشرّع من التنظيم . فضلاً عن أن القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٩م ، بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة - وهو الإطار التشريعي العام الذي تُستخلص منه إرادة المُشرّع في النصّ الطعين - قد حرص على النصّ في البابين الثاني والثالث منه على إجراءات وضوابط قانونية ملزمة لجهة الإدارة ، ابتداءً من تعيين المشروع العام الذي تُنزع الملكية لأجله ثم إجراء الدراسات عليه والتأكد من وجود الاعتماد المالي المخصص للاستملاك وإيداعه في حساب الإدارة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً ، وإلى تحديد شخص الوزير المختص بإصدار قرارات الاستملاك وتسجيلها ، ووجوب إخطار ذوي الشأن بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية ، وتعيين لجنة تختص بتمثين العقارات وكيفية تشكيلها وطرق إصدار القرارات وضمان حيادها وصرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً ، ثم أجاز للمالك التظلم من أي قرار في هذا الشأن أمام لجنة إدارية مُحددة في القانون ونصّ على طريقة تشكيلها ، وهي لجنة التظلمات من قرارات الاستملاك والتمثين التي تختص بالنظر في التظلم من قرارات لجنة التمثين والاعتراض عليها وقبول التظلمات ، كما أن القانون لم يحصن قرارات اللجنتين المذكورتين من الطعن على أي من قراراتها ، وإنما أجاز لذوي الشأن الاعتراض عليها أمام

القضاء الذي يختص بحسم المنازعات المتعلقة بقرارات نزع الملكية كافة وعلى وجه الاستعجال، كما قرر القانون حق المالك في استرداد ملكه المنزوع إذا قرر المستملك الاستغناء عن تنفيذ المشروع الذي نُزعت الملكية لأجله طبقاً للمادة (٣١) من القانون. ومؤدى ما سلف ، أنّ النص الطعين قد جاء مُحققاً المصلحة العامة غير متكب عنها ولا منحرفٍ عن الأغراض التي توخاها الدستور ، بما يدفع عنه بالتالي حالة الانحراف التشريعي.

وحيث إن الحاصل من جماع ما تقدّم ، أن مناعي المدعين مفتقرة في وجوها كافة ، لما يظاهرها ، غير قائمة على سند ، وإنّ النص المطعون عليه لا يخالف أي نص آخر من الدستور ، فإن القضاء برفض الدعوى يكون ، من ثمّ ، متعيّناً .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعين بالمصروفات .

رئيس المحكمة

نائب الرئيس

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة

عضو المحكمة